

ПОЛОЖЕННЯ
про відеоспостереження в ТОВ «Заклад дошкільної освіти «Дитячий садок «М»»

1. Загальні положення

1.1. Положення визначає мету, місце, порядок здійснення відеоспостереження, строки зберігання відеозаписів, доступ до них та порядок інформування осіб. Відеоспостереження здійснюється за адресою місця провадження освітньої діяльності Закладу: м. Харків, вул. Професорська, 34.

1.2. Положення розроблено відповідно до статті 32 Конституції України; статей 301, 307 Цивільного кодексу України; статей 6, 8, 11, 12, 24 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI; Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 № 1/02-14.

1.3. Зображення особи, зафіксоване системою відеоспостереження, є персональними даними. Володільцем цих даних є Заклад.

2. Мета та підстава обробки

2.1. Мета відеоспостереження: безпека життя і здоров'я вихованців та працівників; контроль доступу до приміщень та території Закладу; охорона майна; безперервність освітнього процесу; документування обставин інцидентів (травми, конфлікти, пошкодження майна).

2.2. Підстава обробки — необхідність захисту законних інтересів володільця та третіх осіб — вихованців і працівників (пункт 6 частини першої статті 11 Закону України «Про захист персональних даних»).

2.3. До встановлення системи проведено оцінку законного інтересу:

- 1) інтерес — захист життя, здоров'я та безпеки малолітніх вихованців і працівників, охорона майна;
- 2) необхідність — вихованці дошкільного віку не здатні самотійно пояснити обставини інциденту, тому без відеозапису їх неможливо об'єктивно встановити;
- 3) мінімізація втручання — камери встановлюються лише в місцях загального користування, не встановлюються в місцях особистого користування та за загальним правилом у групових приміщеннях; доступ мають особи за закритим переліком; строк зберігання обмежений;
- 4) баланс — з урахуванням цих обмежень втручання в приватність є мінімальним і не переважає інтерес у безпеці малолітніх; особи інформуються до входу в зону дії камер.

2.4. Оцінка переглядається не рідше одного разу на рік та у разі зміни цілей, місць чи кількості камер.

3. Місця здійснення відеоспостереження

3.1. Відеоспостереження здійснюється в місцях загального користування: територія, входи і виходи, вестибюль, коридори, сходові клітки, зали загального користування (музична, спортивна тощо).

3.2. Відеоспостереження забороняється в санітарних вузлах, роздягальнях, місцях переодягання вихованців, місцях гігієнічних процедур, медичному кабінеті, кабінеті практичного психолога чи логопеда, кімнатах відпочинку працівників та інших місцях особистого користування.

3.3. Приховане відеоспостереження заборонено. Камери розміщуються відкрито.

3.4. Системи розпізнавання облич не застосовуються. Трансляція зображення в мережі Інтернет не здійснюється. Відеозаписи не використовуються для оцінювання якості роботи працівників.

4. Зберігання та доступ

4.1. Відеозаписи зберігаються на реєстраторі (сервері) в приміщенні з обмеженим доступом, яке замикається; доступ до системи захищено паролем.

4.2. Строк зберігання — не менше 30 і не більше 45 календарних днів, після чого записи автоматично знищуються. Фрагмент, що фіксує інцидент або необхідний для розгляду заяви, за рішенням директора копіюється окремо і зберігається до завершення розгляду, після чого знищується.

4.3. Доступ мають директор, особи, визначені його наказом, та відповідальна особа з питань захисту персональних даних. Ці особи ознайомлюються з Положенням під підпис і підписують зобов'язання про нерозголошення. Кожен перегляд архіву, копіювання, показ чи видача записується до журналу (дата, особа, підстава, камера та період запису, дія).

4.4. Показ або видача записів:

1) правоохоронним органам і суду — на підставі ухвали або письмового запиту, оформленого відповідно до закону;

2) батькам (іншим законним представникам) вихованця — щодо їхньої дитини та події, за письмовою заявою із зазначенням дати, часу і місця; якщо в кадрі є інші особи, перегляд здійснюється в Закладі без права копіювання, або копія видається після приховання зображень інших осіб;

3) іншим особам запис не надається, крім випадків, прямо передбачених законом.

4.5. Заява розглядається у строки, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», але не пізніше 30 календарних днів; відмова мотивується письмово. Якщо заява надійшла до завершення строку зберігання, відповідний фрагмент зберігається до її розгляду.

4.6. Організації, які монтують чи обслуговують систему, діють як розпорядники даних за договором із Закладом, що містить умови про конфіденційність.

5. Інформування

5.1. Біля входів до приміщень Закладу та на територію і перед зонами дії камер розміщуються таблички з текстом: «Ведеться відеоспостереження. Володілець даних: ТОВ «Заклад дошкільної освіти «Дитячий садок «М»» (код 39796138). Мета: безпека вихованців і працівників, охорона майна. Строк зберігання записів: 30–45 днів. Повна інформація та права осіб — у Положенні про відеоспостереження на вебсайті Закладу та в адміністрації».

5.2. Положення розміщується на офіційному вебсайті Закладу та є доступним в адміністрації. Батьки інформуються про відеоспостереження в договорі про надання освітніх послуг та через засоби комунікації Закладу; працівники ознайомлюються з Положенням під підпис.

6. Права осіб, відповідальність та прикінцеві положення

6.1. Особи, зображення яких зафіксовано, мають права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»: знати про обробку своїх даних, її мету та осіб, яким вони передаються; отримувати доступ до даних; вимагати знищення даних, оброблюваних незаконно; заперечувати проти обробки; звертатися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду. Звернення подаються директору Закладу за адресою: 61166, м. Харків, проспект Науки, 19/А.

6.2. Порухення цього Положення тягне відповідальність, передбачену законодавством, зокрема дисциплінарну, адміністративну (стаття 188-39 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та кримінальну (стаття 182 Кримінального кодексу України).

6.3. Положення набирає чинності з дня затвердження наказом директора. Зміни вносяться наказом директора та розміщуються на вебсайті Закладу.